

1501494-31.2019.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2292673/2019 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 7855054 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 11221/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2292673 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501494-31.2019.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501494-31.2019.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2292673/2019 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 7855054 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 11221/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2292673 - 06º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 11221/19/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICSON SOUZA FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

ERICSON SOUZA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 07 de outubro de 2019, por volta das 19h08min, na Avenida São José do Rio Preto, nº 4981, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, após adquirir ou receber de pessoa não identificada, guardava e tinha em depósito para venda ou entrega a terceiros, 37 porções de cocaína, na forma de "crack", pesando 6,85 gramas, sem autorização regulamentar ou em desacordo com determinação legal, substância esta entorpecente que causa dependência física e psíquica.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 49/51).

Posteriormente, porém, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 150) em decorrência da concessão do pedido de Habeas Corpus (fls. 133/149), tendo o alvará de soltura sido cumprido em 08 de julho de 2020 (fls. 154/155).

O réu foi notificado (fls. 162) e apresentou resposta à acusação (fls. 172/179).

A denúncia foi recebida aos 31 de janeiro de 2020 (fls. 109/110).

Folha de Antecedentes (fls. 125/128) e certidão de eventos (fls. 129/130) foram juntadas aos autos.

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas PM Ricardo Augusto Luciano e PM Flávio Félix da Silva, tendo sido decretada a revelia do acusado.

Em debates orais, tanto a d. representante do Ministério Público quanto a r. Defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Senão, vejamos.

Interrogado apenas na fase policial (fls. 14/15), o réu Ericson Souza Ferreira alegou que, no momento da abordagem, estava conversando com a testemunha Clayton sobre um emprego mais vantajoso que queria conseguir. Afirmou que, nesse momento, os policiais chegaram no local e o abordaram. Disse, porém, que, na revista pessoal realizada, foi encontrada em seu poder somente a quantia de R\$ 320,00, fruto de seu trabalho como marmorista. Contou que a testemunha Clayton foi conduzida até a Avenida Rio Preto, perto de um monte de areia, onde os policiais passaram a questioná-lo onde a droga estaria escondida. Negou veemente que tenha apontado o local onde estaria a droga em questão, tendo alegado que os policiais apareceram com as porções de cocaína apreendidas. Negou, também, ser traficante, tendo afirmado que já conhecia Clayton do Condomínio Quinta do Golfe, onde trabalharam juntos.

Por sua vez, os policiais militares Ricardo Augusto Luciano e Flávio Félix da Silva relataram que, em patrulhamento de rotina, receberam a denúncia de que, no local dos fatos, um indivíduo estaria vendendo drogas, enquanto outro fazia a entrega dos entorpecentes para os compradores. Assim, já no local indicado, abordaram o réu Ericson Souza Ferreira, sendo que o outro indivíduo conseguiu fugir de bicicleta. Com o suspeito Ericson foi encontrada a quantia de R\$ 340,00 em dinheiro, tendo ele alegado ser proveniente de seu salário. Todavia, Ericson apontou um monte de areia onde estavam escondidas 37 porções de cocaína que estava vendendo. Na sequência, o outro suspeito que fugiu de bicicleta foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Pois bem. Como se vê, as drogas apreendidas pelos policiais não foram encontradas em poder do acusado, mas sim em um monte de areia existente em uma calçada de uma avenida que ficava a alguns metros do local da abordagem.

Muito embora os policiais tenham afirmado que o réu teria indicado o local onde as drogas estavam escondidas, vê-se que o acusado negou tal versão, alegando que os policiais teriam aparecido com as referidas porções de crack.

Já a testemunha Clayton não compareceu em Juízo, não tendo sido possível sua oitiva.

Diante de tais circunstâncias, é forçoso reconhecer que não foram produzidas provas seguras acerca da autoria delitiva, sendo, pois, de rigor a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o réu ERICSON SOUZA FERREIRA da imputação que lhe foi feita na denúncia, consistente na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, revogando, por conseguinte, as medidas cautelares fixadas às fls. 150.

Custas não são devidas.

Após o trânsito em julgado, determino que seja restituído ao acusado o valor apreendido às fls. 07 (R\$ 340,00), expedindo-se a competente guia de levantamento.

Publique-se e intímese.

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA